



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 548 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Condominio di Via Is Maglias n. 170, Giuseppe Armani, Francesco Corda, Franco Corosu, Davide Nonnis, rappresentati e difesi dagli avvocati Gian Marco Delunas, Fabrizio Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

il Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Rti Ica Spa-Abaco S.p.A. Gestione Entrate Societa Consortile a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Piergiacomo Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

-per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-della nota del Comune di Cagliari prot. 0145773/2024 (0147695-2024) del

21.5.2024, avente a oggetto “PRATICA N° 4170/A7 - via Is Maglias n° 170 - Cagliari - intervento del 23.11.2021 -notifica importo canone noleggio transenne messa in sicurezza immobile - proprietà PRIVATA”, con la quale è stata respinta l’istanza di esenzione dal pagamento del canone nolo transenne, in quanto detta esenzione non è prevista dal regolamento comunale per la gestione, noleggio e comodato d’uso di beni mobili del Comune di Cagliari in carico all’Ufficio di protezione civile di cui alla delibera CC n. 114 del 2023;

- della nota del Comune di Cagliari – Servizio Patrimonio Protezione e sicurezza – Ufficio Protezione Civile del 23.5.2024, avente a oggetto “Riscontro nota del 22.5.2024. Reiterazione istanza di esenzione dal pagamento del canone nolo transenne”, con la quale è stato confermato il contenuto della nota del Comune di Cagliari prot. 0147695-2024 del 21.5.2024;

- per quanto occorrer possa della nota avente a oggetto “avvio del procedimento” riferito alla pratica 4170/A7 con la quale il Comune ha preannunciato la richiesta di pagamento del canone per il nolo transenne e del canone per l’occupazione del suolo pubblico;

- del Regolamento per la gestione, il noleggio e il comodato d’uso di beni mobili di proprietà comunale in carico all’Ufficio Protezione Civile, approvato con delibera del C.C. n° 114/2023, nella parte in cui non prevede l’esenzione dal pagamento del canone nolo transenne in ipotesi di calamità naturale;

- della nota prot. 413/2024 del 23.5.2024 della ICA-ABACO R.T.I. avente a oggetto “CANONE UNICO PATRIMONIALE - anno dal 2021 al 2024 - Comune di Cagliari - Occupazione dell’area circoscritta dalle transenne installate dal Servizio Protezione Civile del Comune di Cagliari per la “Messa in sicurezza di un immobile sito a Cagliari in VIA IS MAGLIAS N. 170” – PRATICA N. 4170/A7”, con la quale è stata negata l’esenzione dal

pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico formulata dal Condominio Via Is Maglias n. 170, in ragione del fatto che “il Regolamento Comunale per l'applicazione del C.U.P. non prevede l'esenzione dal canone in caso di calamità naturali”;

- del Regolamento comunale per l'applicazione del C.U.P. nella parte in cui non prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione del suolo pubblico in caso di calamità naturali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche istruttorio e ancorché non conosciuto, della sequela procedimentale che ha esitato l'emissione dei succitati provvedimenti di diniego tra cui, sempre per quanto occorrer possa, anche delle seguenti note infraprocedimentali: nota del 19.7.2022 avente a oggetto “Avvio di procedimento. Comunicazione ai sensi degli artt. 7-8 della Legge n° 241 del 7.8.1990. Messa in sicurezza del fabbricato di proprietà privata sito in Cagliari, via Is Maglias n° 170. Pratica n°4170/A7 - Intervento Comando Prov. VV.FF. n° 9238 del 14/11/2021. SOLLECITO; nota del 22.3.2024, avente a oggetto “Oggetto: PRATICA N° 4170/A7 - via Is Maglias n° 170 - Cagliari - intervento del 23/11/2021 - Avvio del procedimento - Comunicazione ai sensi degli artt. 7 - 8 della Legge n° 241 del 07/08/1990 Messa in sicurezza immobile - proprietà PRIVATA – SOLLECITO URGENTE Intervento dei VV.FF. N° 9238 del 14/11/2021”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso principale e solo per scrupolo di difesa, e qualora si volesse ritenere applicabile al caso di specie, del Regolamento per il nolo di beni mobili di proprietà comunale del Comune di Cagliari, approvato nel 2006 e allegato alla deliberazione 73 del 27.2.2006, nella parte in cui non prevede l'esenzione dal pagamento del canone nolo transenne in ipotesi di calamità naturale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Cagliari e Rti Ica Spa-  
Abaco S.p.A. Gestione Entrate Società Consortile a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Gabriele  
Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Il Condominio di Via Is Maglias n. 170 (Condominio) e i singoli condòmini ricorrenti hanno esposto che, a causa delle forti piogge che si sono susseguite nella città di Cagliari nell'anno 2021, si è verificato il crollo del muro perimetrale e di contenimento del Condominio, e che pertanto lo stesso ha richiesto al Comune di Cagliari il contributo pubblico per calamità naturali, con istanza prot. n. 28464 del 28.01.2022, per eseguire i lavori di ripristino.

Detto contributo è stato riconosciuto dal Comune per la misura complessiva di euro 109.014,86, e liquidato in anticipazione del 50% solo in data 12 marzo 2024, mentre il restante 50% verrà erogato solo a lavori ultimati.

2. In relazione alla vicenda sopra descritta sono tuttavia stati richiesti al Condominio ricorrente, dal Comune di Cagliari e dalla società affidataria del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, le seguenti somme:

- € 105.960,00, a titolo di canone per il noleggio delle transenne posizionate dalla protezione civile in conseguenza del crollo;
- € 146.845,30, decorrenti dalla data del crollo (23/11/2021) e sino al 15.5.2024, per l'occupazione del suolo pubblico delimitato dalle stesse transenne;
- € 53.417,20, per l'occupazione del suolo pubblico inerente a tutta la durata dei lavori relativi al ponteggio edile.

In particolare:

- con atto di avvio del procedimento prot. 8907 del 22.03.2024, riferito alla pratica n. 4170/A7, il Comune ha preannunciato che ai sensi della deliberazione della G.M. n° 29 del 18 marzo 2013, il Condominio avrebbe dovuto corrispondere al Comune le somme per il nolo transenne e l'occupazione di suolo pubblico dalle stesse delimitato;
- il Condominio, con nota del 21 maggio 2024, ha quindi rappresentato che era già stata formulata il 10 febbraio 2022, e protocollata al n. 0047427/2022, una istanza di esenzione dal pagamento dei ridetti canoni in ragione dello stato di calamità naturale, istanza che non era mai stata riscontrata dal Comune;
- con le due note epigrafe il Comune, da un lato, e il suo concessionario per la riscossione, dall'altro, hanno comunicato il rigetto dell'istanza e richiesto il pagamento di € 105.960,00 a titolo di "importo canone noleggio transenne" e di € 146.845,30 a titolo di occupazione del suolo pubblico dalla data del crollo e del transennamento sino alla rimozione delle transenne stesse, avvenuto alla fine del mese di maggio.

3. Con il ricorso principale, i ricorrenti hanno impugnato tali note per i seguenti motivi di diritto.

3.1. Quanto alla richiesta comunale del pagamento del noleggio transenne e al presupposto Regolamento per la gestione, il noleggio e il comodato d'uso di beni mobili di proprietà comunale in carico all'Ufficio Protezione Civile, approvato con delibera del C.C. n° 114/2023, parte ricorrente ne denuncia l'illegittimità per *eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del Regolamento per la gestione, il noleggio e il comodato d'uso di beni mobili di proprietà comunale in carico all'Ufficio Protezione Civile, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.*

L'istanza invero è stata rigettata dal Comune poiché il Regolamento non

prevede l'ipotesi di esenzione dal pagamento del nolo transenne.

3.1.1. Parte ricorrente sostiene, in via principale, che il Regolamento preveda invero ipotesi di esenzione dal pagamento del nolo, richiamando a tal fine gli artt. 1, commi 1 e 2, nonché l'art. 3, del Regolamento stesso, là dove si prevede che *“sia possibile concedere a titolo gratuito le transenne per delimitare quelle aree soggette al transito di persone “ove vi sia pericolo per la loro incolumità a causa di accadimenti accidentali?”* (p. 13 ricorso).

3.1.2. In via subordinata, laddove il Regolamento dovesse essere interpretato come è stato fatto dal Comune, dovrebbe allora ritenersi illegittimo – e viene perciò impugnato – lo stesso atto generale, in quanto:

- pur nella discrezionalità del Comune, sarebbe illegittimo prevedere che singoli cittadini debbano sopportare i costi di eventi calamitosi, ancorché questi siano del tutto imprevedibili e non connessi ad alcuna responsabilità (anche omissiva) da parte di questi ultimi, come infatti previsto da regolamenti comunali di altri enti locali;
- il Regolamento sarebbe altresì illegittimo per ingiustificata lesione del principio d'uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. e per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 97 Cost., ponendo mente alla circostanza per cui il legislatore nazionale ha previsto specifiche ipotesi di esenzione dal pagamento di contributi in caso di calamità naturali (v. ad esempio l'art. 17, comma 3, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001).

3.2. Quanto alla richiesta di ICA-ABACO R.T.I. - Gestione Entrate Società Consortile a R.L. , del pagamento del canone d'occupazione del suolo pubblico dal 2021 al 2024, e al presupposto Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, ne viene denunciata l'illegittimità per *Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.*

Anche rispetto a tale canone, la richiesta di esenzione è stata respinta in quanto il Regolamento non prevede tra le esenzioni quelle relative alle occupazioni per la messa in sicurezza e il ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali.

Il Regolamento relativo al Canone Unico Patrimoniale in esame dedica infatti l'art. 24 specificamente alle Esenzioni, non prevedendo tra esse il caso delle calamità naturali.

3.2.1. Di tal che, la parte ricorrente impugna il ridetto Regolamento nella parte in cui non prevede la calamità naturale tra i casi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico.

Ed infatti, nell'esercitare la discrezionalità riconosciuta ai comuni dalla legge statale istitutiva del canone unico patrimoniale per le ipotesi di esenzione, numerosi altri comuni hanno previsto la calamità naturale tra le ipotesi di esenzione, sulla base del testo del regolamento proposto da ANCI e recepito dai comuni.

Anche per esso dunque, la parte ricorrente deduce che:

- pur nella discrezionalità del Comune, sarebbe illegittimo prevedere che singoli cittadini debbano sopportare i costi di eventi calamitosi, ancorché questi siano del tutto imprevedibili e non connessi ad alcuna responsabilità (anche omissiva) da parte dei cittadini stessi;
- l'assenza di una simile previsione comporta un'ingiustificata discriminazione sia da un punto di vista formale (nei confronti di cittadini residenti in altri comuni che hanno previsto tale esenzione), e sia da un punto di vista sostanziale, andando a colpire maggiormente i soggetti economici deboli, proprio nell'ipotesi di eventi calamitosi, in occasione dei quali dovrebbe essere maggiormente tutelata la loro posizione.

3.2.2. La parte ricorrente deduce altresì *Violazione del principio di buona fede e correttezza nell'agire dell'amministrazione. Violazione dell'art. 1 della L. 241 del 1990*, in quanto, laddove la scelta di non prevedere la calamità naturale tra

le ipotesi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico non fosse casuale (non “*dimenticanza*” ma “*frutto di una precisa e deliberata volontà*” – v. p. 22 ricorso), sarebbe allora violativa dei principi di cui alla rubrica del motivo.

4. Resistono in giudizio il Comune di Cagliari e il R.T.I. I.C.A. Spa – ABACO Spa - gestione entrate società consortile a r.l., società affidataria del servizio di riscossione, i quali hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nonché, quanto al Comune di Cagliari:

- l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, in quanto essa spetta solo al Condominio, ma “*come emerge dalla lettura della procura depositata congiuntamente al ricorso, quest'ultimo risulta proposto dal sig. Christian Marras “nella sua qualità di amministratore di condominio”, senza indicazione – né, tantomeno, deposito – della necessaria autorizzazione assembleare o di quella conferita, una volta per tutte, dal regolamento condominiale approvato in data antecedente al ricorso stesso*” (p. 9 memoria);

- l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la nota impugnata con cui è stato indicato il canone per il nolo transenne è “*atto di mera esecuzione delle determinazioni assunte al momento del posizionamento delle transenne per la provvisoria messa in sicurezza dell'area, comunicate con prot. n. 331338 del 25.11.2021*”, nota che ha determinato “*in via sostanzialmente definitiva il costo del nolo delle transenne, espresso in euro per unità di misura (euro per metro lineare al giorno), demandando a un successivo provvedimento il solo calcolo aritmetico della somma effettivamente dovuta al termine del noleggio*” (p. 13);

- l'inammissibilità per carenza di interesse del motivo di ricorso relativo all'asserita illegittimità del Regolamento per il nolo transenne, poiché “*non trova applicazione alla fattispecie il Regolamento consiliare impugnato, quanto quello adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 73 del 27 febbraio 2006 e ss.mm.ii., poiché l'art. 8 del Regolamento del 2022 prevede che esso si applichi solo ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, mentre il procedimento relativo al*



*nolo delle transenne ha trovato origine, come già osservato, in data 25.11.2021” (p. 14-15 memoria Comune).*

Nel merito, le parti resistenti hanno richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 22.07.2024, parte ricorrente ha esteso l'impugnazione anche al Regolamento comunale per il nolo di beni mobili di proprietà del Comune di Cagliari, approvato nel 2006 e allegato alla deliberazione consiliare n. 73 del 27.2.2006, qualora ritenuto applicabile e pur contestando tale aspetto, nella parte in cui non prevede l'esenzione dal pagamento del canone nolo transenne in ipotesi di calamità naturale, che il Comune, con la ridetta eccezione di inammissibilità, ha ritenuto applicabile al caso che occupa.

6. Alla camera di consiglio del 23.07.2024, fissata per l'esame dell'istanza cautelare proposta con il ricorso principale, la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e, successivamente al deposito di istanza di prelievo, è stata fissata, per l'esame del merito, l'udienza pubblica del 12.02.2025.

7. Con istanza cautelare depositata il 25.11.2024 la parte ricorrente ha esposto che il Comune di Cagliari ha notificato al Condominio una ingiunzione di pagamento del canone per il nolo delle transenne pari ad € 105.960,00, oltre a € 1.226,52 a titolo di interessi legali, per un totale di € 107.186,52, disponendo che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della stessa l'amministrazione provvederà a rendere il ruolo esecutivo e ad agire di conseguenza tramite agente della riscossione, restando peraltro possibile l'adozione di una ulteriore ingiunzione per l'occupazione del suolo pubblico: sicché il Condominio ha proposto una nuova istanza cautelare per la sospensione degli atti impugnati con il ricorso principale, sui quali si basa l'ordinanza ingiunzione, già impugnata davanti al giudice ordinario, munito di giurisdizione.

8. Con ordinanza cautelare n. 355 del 2024 la Sezione ha accolto l'istanza

cautelare citata, poiché, *“impregiudicato l'esame delle questioni di rito e di merito, risult(a) in questa sede preponderante e decisivo il profilo del periculum in mora, apparendo grave ed irreparabile il pregiudizio nel quale incorrerebbe il Condominio in caso di esecuzione dei provvedimenti impugnati e degli atti consequenziali, quale l'ingiunzione di pagamento, pur impugnata davanti al competente giudice ordinario, stante l'ammontare delle somme richieste e che andrebbero ad incidere anche sulla stessa attuale possibilità di esecuzione dei lavori di ripristino, in ciò assumendo rilievo anche il profilo dell'interesse pubblico”*.

9. All'udienza pubblica del 12 febbraio 2025, in vista della quale la sola concessionaria del servizio riscossione ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

10. Preliminarmente, deve essere ritenuta solo parzialmente fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti.

In tal senso, infatti, va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento della nota del Comune di Cagliari prot. 0145773/2024 (0147695-2024) del 21.5.2024, della nota del Comune di Cagliari – Servizio Patrimonio Protezione e sicurezza – Ufficio Protezione Civile s.n. del 23.5.2024 e della nota prot. 413/2024 del 23.5.2024 della ICA-ABACO R.T.I., con le quali sono state rigettate le istanze di esenzione dal pagamento delle somme dovute per il nolo delle transenne e del canone di occupazione del suolo pubblico, e determinate le somme da pagare da parte del Condominio.

Ciò poiché tali note attengono alla pretesa patrimoniale in esse contenuta, ed è chiaro che la domanda esorbita i limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all'art. 133, comma 1, lett. b) cod. proc. amm., per rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

Va ricordato, infatti, che *“sussiste la giurisdizione ordinaria sulle controversie aventi ad oggetto, non già la disciplina generale del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio (ossia la disciplina regolamentare), bensì l'accertamento in concreto dei*

*relativi presupposti e i conseguenti atti impositivi; ciò in coerenza con quanto disposto dall'art. 133, lett. b), c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in tema di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi. Gli avvisi di pagamento si limitano a quantificare il debito verso il Comune sulla base dei criteri predeterminati e vincolanti fissati nel regolamento; le note impugnate sono, quindi, il frutto di mere operazioni di computo del canone sulla base delle tariffe e dei metri lineari di occupazione del sedime stradale” (Cons. Stato, Sez. II, 19.1.2017, n. 120; Cons. Stato, Sez. II, 10.1.2018, n. 133).*

Sussiste invece la giurisdizione di questo giudice sulle domande di annullamento che investono i regolamenti comunali impugnati, tanto sul nolo transenne, quanto sul canone unico patrimoniale e con le quali si lamenta l'omessa previsione, in essi, di una ipotesi di esenzione dal pagamento dei ridetti noli/canoni per i casi di calamità naturali.

Come è noto infatti, la giurisprudenza riconosce la giurisdizione amministrativa in ordine ai provvedimenti generali, di carattere discrezionale, relativi alla conformazione e determinazione del canone, in quanto implicanti anche una valutazione comparativa degli interessi generali, che si ravvisano nel caso di specie, ove sono censurati profili inerenti all'esercizio discrezionale del potere determinativo del canone stesso (*rectius*: di omessa esenzione) (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, 7 giugno 2022, n. 4660).

11. Principiando dalle questioni attinenti al nolo delle transenne, la parte ricorrente ritiene che il regolamento comunale relativo al noleggio delle transenne contenga previsioni dalle quali desumere la possibilità di esenzione dal pagamento del nolo in caso di calamità naturali.

A tal fine, richiama le previsioni del Regolamento approvato con delibera del C.C. n° 114/2023:

- art. 1, comma 1: *“il presente regolamento disciplina il prestito a titolo gratuito od oneroso di beni mobili di proprietà comunale in carico all’Ufficio Protezione Civile”;*

- art. 1, comma 2: *“ai fini del presente regolamento si intende con: [...] b) Comodato d'uso: prestito temporaneo di beni mobili comunali senza corrispettivo. c) Bene mobile: transenne o altri beni mobili di proprietà comunale utilizzati per finalità di protezione civile. [...]”*;

- art. 3, comma 1: *“l'Amministrazione fornisce ed installa, in noleggio o comodato d'uso, beni mobili, quali le transenne, necessari per allestire o delimitare aree soggette al transito di persone, ove vi sia pericolo per la loro incolumità a causa di accadimenti accidentali, incuria o insufficiente manutenzione di fabbricati o di altri beni immobili”*.

Se tra esse non dovesse poter essere fatta rientrare la fattispecie oggetto del presente giudizio come esenzione dal pagamento del nolo, allora se ne contesta l'illegittimità per omissione di tale ipotesi (esenzione per calamità naturale).

11.1. Vale peraltro subito rilevare come non sia decisiva nel caso di specie la questione inerente all'applicabilità del Regolamento del 2023 ovvero quello precedente del 2006, eccepita dal Comune e sulla cui base la parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti anche tale più risalente Regolamento.

Invero, quest'ultimo non prevede neppure un articolato normativo come quello di cui all'art. 3, ma, anche a valutare il Regolamento del 2023 più favorevole per la parte ricorrente, il ricorso non può comunque trovare accoglimento.

12. Ad avviso del Collegio deve, infatti, in primo luogo, essere ritenuta inammissibile la contestazione operata sul Regolamento e sulla possibilità di interpretare questo nel senso di esentare il Condominio ricorrente, nel caso di specie, dal pagamento del nolo.

Ciò in quanto, come eccepito dal Comune, l'ente locale aveva, con nota prot. n. 331338 del 25.11.2021, assunta al momento del posizionamento delle transenne per la provvisoria messa in sicurezza dell'area, comunicato al Condominio che *“ai sensi della deliberazione della G.M. n° 29 del 18 marzo*

*2013, la S.V. dovrà corrispondere al Comune: il canone per il nolo delle transenne nella misura di € 3,00 ml/giorno, per un totale giornaliero pari a € 120,00 -a decorrere dalla citata data 23/11/2021- che verrà comunicato con propria nota dal Servizio scrivente Protezione Civile; (...) Si precisa che il transennamento ha carattere temporaneo, pertanto si invita la S.V. in indirizzo a provvedere urgentemente al ripristino della sicurezza del sito. Il Servizio scrivente, che interviene in prima battuta per limitare i rischi, non potendo monitorare tutti i numerosi transennamenti eseguiti in città, per edifici privati o pubblici, declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni conseguenti a spostamenti o rimozioni delle transenne o a tardivi interventi di messa in sicurezza da parte dei proprietari degli immobili. Il mantenimento della messa in sicurezza provvisoria potrà essere garantito anche sostituendo gli apprestamenti posizionati da questo Ufficio con altri della impresa incaricata, comunicandolo tempestivamente affinché si possa provvedere alla rimozione degli apprestamenti attuali?” (doc. 2 Comune).*

Ora, è chiaro perciò come il Comune avesse già esposto con tale nota come il noleggio delle transenne avesse un costo che veniva già indicato nei suoi criteri di calcolo.

Da tale momento era perciò noto al Condominio che non vi sarebbe stata esenzione dal pagamento e, perciò, il Regolamento era da considerarsi lesivo, sì che si appalesa tardiva la censura nella parte in cui si contesta che non sia stata considerata sussumibile l'odierna fattispecie nella previsione di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento relativamente al comodato d'uso gratuito per “*accadimenti accidentali*”.

L'amministrazione comunale aveva infatti già chiarito l'applicabilità nel caso che occupa della fattispecie del noleggio delle transenne a pagamento.

13. Ma, in ogni caso, anche nel merito la censura non può trovare accoglimento.

Come dedotto dal Comune di Cagliari, è senz'altro vero che negli “*accadimenti accidentali*” rientrano i casi di calamità naturali. Tuttavia, l'art. 3

del Regolamento non può essere interpretato nel senso di prevedere una ipotesi di esenzione dal pagamento del nolo delle transenne senza limiti temporali.

In tale direzione, infatti, l'omesso svolgimento dell'attività di messa in sicurezza definitiva da parte del Condominio – a prescindere dall'effettivo momento di erogazione del contributo pubblico di cui il condominio stesso beneficia, trattandosi appunto di evento calamitoso naturale – non può comportare l'utilizzo di beni pubblici, quali le transenne, a titolo gratuito, per un tempo indeterminato e soggetto, perciò, alla sola diligenza del Condominio nell'esecuzione dei lavori.

D'altronde, sul piano sistematico, è pertinente il richiamo svolto dal Comune all'art. 3, comma 7 del Regolamento stesso, ove prevede che il pericolo derivante da beni di proprietà dell'amministrazione debba essere eliminato senza indugio e comunque entro 60 giorni, con conseguente rimozione delle transenne.

È, peraltro, rimasto incontestato che *“transenne metalliche della stessa tipologia di quelle messe a disposizione dall'Ufficio Protezione Civile, come evidenziato nel provvedimento impugnato e non contestato sul punto, costano soli 79,17 €, IVA compresa; conseguentemente, l'acquisto di 16 transenne sostitutive sarebbe costato solo 1.266,72 €”* (p. 17 memoria Comune).

Tale possibilità di sostituzione delle transenne, così non soggiacendo al relativo noleggio verso il Comune, era già stata esposta dal Comune nella citata nota del 25.11.2021: *“Il mantenimento della messa in sicurezza provvisoria potrà essere garantito anche sostituendo gli apprestamenti posizionati da questo Ufficio con altri della impresa incaricata, comunicandolo tempestivamente affinché si possa provvedere alla rimozione degli apprestamenti attuali”*.

In sostanza, se è vero che il Condominio avrebbe dovuto provvedere ai lavori di messa in sicurezza e ripristino del muro perimetrale e di contenimento e che, perciò, l'area dei lavori avrebbe dovuto essere

delimitata nell'esecuzione di essi, per i quali è stato riconosciuto un contributo pubblico, è altrettanto chiaro come oggi il Condominio non possa pretendere l'esenzione dal pagamento del noleggio delle transenne comunali mantenute "in loco" per tutelare la pubblica incolumità in ragione dell'omesso avvio dei lavori di ripristino in un arco temporale di tre anni.

In altre parole, è pertinente quanto dedotto dal Comune per cui *"le transenne sono rimaste nella disponibilità del Condominio per ben 883 giorni, dal novembre 2021 al maggio 2024, ovvero per un lasso di tempo talmente ampio da far perdere rilievo causale all'evento che originariamente aveva imposto la loro collocazione all'altezza della via Is Maglias n. 170"* (p. 16 memoria).

Né può dirsi decisiva la circostanza per cui, in tesi, l'omesso svolgimento tempestivo dei lavori di messa in sicurezza definitiva e ripristino sarebbero dipesi dal mancato tempestivo pagamento del contributo pubblico richiesto, del quale è stata ricevuta la prima *tranche* solo nel 2024.

In senso contrario, infatti, è appena il caso di rilevare che detta circostanza è neutra rispetto all'effettiva sussistenza di un perdurante nesso causale tra l'utilizzo delle transenne e la calamità naturale, posto anche che, comunque, il contributo pubblico sarà integralmente erogato solo all'esito dei lavori di ripristino.

14. Venendo all'impugnazione del Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale, si è anticipato che esso contempla espressamente casi di esclusione dal pagamento del canone, tra cui non rientra il verificarsi di calamità naturali.

Orbene, con considerazioni che possono comunque valere anche per il Regolamento per il noleggio delle transenne, in relazione alla pretesa illegittimità formulata, siccome non interpretato detto Regolamento come richiesto dalla parte ricorrente in merito all'esenzione del nolo, anche nel caso che occupa le censure sono infondate.

15. Va premesso che, come ricordato dal Consiglio di Stato proprio in

relazione al regolamento che prevede(va) la Cosap, “*non necessita di puntuale motivazione quell'atto che, contenendo prescrizioni a carattere generale, non decide in concreto dell'assetto degli interessi, ma solo identifica regole suscettibili di successive applicazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 novembre 2016, n. 4794).*”

*Le ragioni delle disposizioni regolamentari vanno, dunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto l'adozione del regolamento (gli atti interni dell'organo deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione e l'onere di motivazione risulta comunque soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessità di una puntuale motivazione.*

*Ciò non significa, peraltro, che la discrezionalità che si inverte nelle disposizioni regolamentari - come accade per la legge - sia sottratta ad ogni forma di controllo, ma solo che il controllo è rivolto agli effetti dell'atto, ossia a verificare se le prescrizioni in esso contenute non diano luogo ad effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati per i suoi destinatari?” (Cons. Stato, sez. V, 10 dicembre 2020, nn. 7904, 7905 e 7906).*

16. Ora, se così è, nel caso di specie, l'omessa previsione di una generalizzata ipotesi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per esigenze di protezione civile non risulta generare alcun effetto irragionevole o non proporzionato.

16.1 Valgano, in primo luogo, le considerazioni sopra esposte in merito alla situazione concreta e all'effettiva riconducibilità alla calamità naturale della perdurante occupazione di suolo pubblico da parte del Condominio ricorrente.

16.2. Più in generale, riconosce la stessa parte ricorrente che l'ipotesi dell'esenzione del canone per calamità naturali non è prevista tra le esenzioni indicate *ex lege* dall'art. 1, comma 833 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ma ne lamenta l'omessa previsione in forza della clausola di cui all'art. 1, comma 821: “*il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15*



*dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: [...] f. le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847”.*

Tuttavia, l’omessa previsione di una esenzione dal pagamento del canone per calamità naturali – salvo peraltro quanto già detto in merito alle specificità del caso che occupa – comunque non appare determinare una ipotesi di esercizio del potere discrezionale di carattere arbitrario, irragionevole o illogico.

Senz’altro ciò non può discendere *sic et simpliciter* dalla previsione di tale ipotesi da parte di alcuni comuni italiani, essendo evidentemente un ragionamento giuridico fallace quello per cui tale circostanza determinerebbe un ingiustificato trattamento dei cittadini residenti nei comuni che tale ipotesi non prevedono.

Una siffatta considerazione è infatti valida soltanto per istituti quali i livelli essenziali delle prestazioni, ma non può semplicemente affermarsi che la circostanza che alcuni comuni adottino una disciplina del C.U.P. più favorevole per i privati determini che diverse discipline da parte di altri comuni siano illegittime per disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza.

Vieppiù quando la legge prevede delle ipotesi di esenzione dal canone obbligatorie e che, come tali, vincolano perciò tutti i comuni, che devono prevederle e che risulteranno perciò applicate su tutto il territorio nazionale. È proprio invece la facoltà di prevedere ulteriori ipotesi di esenzione dal canone, appunto facoltative, che legittima e presuppone la possibilità che in alcuni comuni italiani tali ipotesi siano previste e in altri invece l’ente locale, nell’esercizio del proprio potere discrezionale regolamentare, non le contempli.

17. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con riferimento all’impugnazione delle note comunali con cui è richiesto il pagamento delle somme e, nella parte in cui

impugna i regolamenti, deve essere rigettato siccome infondato.

Nondimeno, la complessità, anche fattuale, della vicenda sottesa alla controversia induce il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore

Roberto Montixi, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Gabriele Serra**

**IL PRESIDENTE**  
**Marco Buricelli**

**IL SEGRETARIO**